คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๘๙๓/๒๕๖๘

นางสาว ส โจทก์

บริษัท ต จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยแจ้งทางวาจาและอ้างถึงบันทึกการประชุมที่มีมติว่าลูกจ้างมีความผิดและให้เลิกจ้างลูกจ้าง แม้ลูกจ้างจะไม่ยอมลงลายมือชื่อในเอกสารบันทึกการประชุม ก็ถือว่านายจ้างได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบแล้ว

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในส่วนค่าชดเชย แล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาใหม่แล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า มีการประชุมของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่โจทก์ถูกร้องเรียน โดยโจทก์ได้เข้าร่วมประชุมแม้จะไม่ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกการประชุม และโจทก์ทราบดีว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่โจทก์ถูกร้องเรียน ซึ่งที่ประชุมมีมติว่าโจทก์มีความผิดและให้เลิกจ้างโจทก์ และแจ้งให้โจทก์ลงลายมือชื่อในเอกสารบันทึกการประชุมแต่โจทก์ไม่ยินยอม นอกจากนี้ การเลิกจ้างที่แจ้งให้โจทก์ทราบโดยอ้างถึงบันทึกการประชุมจึงเป็นกรณีที่จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างทราบในขณะเลิกจ้างแล้ว เมื่อการกระทำของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในกรณีร้ายแรง ทุจริตต่อหน้าที่ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ข้อเท็จจริงยุติว่าขณะที่จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์ จำเลยกล่าวเพียงว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการบอกเลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจาโดยอ้างบันทึกการประชุมจึงเป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ขัดกับคำเบิกความและเหตุผลในการเลิกจ้างโจทก์ตามที่จำเลยกล่าวอ้างในคำให้การไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า การเลิกจ้างที่จำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบโดยอ้างบันทึกการประชุม เป็นกรณีที่จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างทราบในขณะเลิกจ้างแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ล้วนเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทราบดีว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่โจทก์ถูกร้องเรียน และจำเลยผู้บังคับบัญชาของโจทก์เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้แจ้งเหตุเลิกจ้างแก่โจทก์ การบอกเลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจาโดยอ้างบันทึกการประชุม ซึ่งมีข้อความระบุพฤติการณ์ของโจทก์

ที่กระทำส่อไปในการทุจริตต่อหน้าที่ อันเป็นการกระทำผิดระเบียบวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ถือเป็นความผิดร้ายแรง การเลิกจ้างที่จำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบโดยอ้างถึงบันทึกการประชุม จึงเป็นกรณีที่จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างทราบในขณะเลิกจ้างแล้ว เพื่อให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฟังข้อเท็จจริงดังที่โจทก์อุทธรณ์และนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา